

——由《电子游戏科学与技术》伦理道德审查组发布：

伦理道德规范与审查标准

2026年2月24日

为进一步提升本刊学术出版的伦理水平，特制定伦理道德规范与审查标准，烦请各成员、作者阅读。

1. 伦理道德规范：

1.1. 基本定义

“伦理道德规范”（以下简称“规范”）指在本刊出版活动中，所有参与者（包括作者、审稿人、编辑人员及其他相关方）必须遵守的价值准则、行为底线和责任边界。其核心内涵包括：国家认同、社会责任、人权尊重、程序正义四大原则。“规范”拟从上述四个核心内涵展开，如下：

1.2. 国家认同原则

以社会主义核心价值观为引领，坚持一个中国原则，维护国家主权与领土完整，坚决抵制任何形式的分裂言论与内容。研究结论必须符合社会主义核心价值观，严禁研究、传播或支持任何违背一个中国原则的电子游戏作品、观点或相关言论。

1.3. 社会责任原则

研究者须关注电子游戏对文化传播、青少年成长及社会发展的影响，积极弘扬中华优秀传统文化与社会主义核心价值观，抵制低俗、暴力及不良诱导内容，推动游戏研究服务于社会公共利益与数字时代的人文关怀。

1.4. 人权尊重原则

研究应充分尊重人类被试的基本权利与人格尊严，严格执行知情同意与隐私保护机制，特别关注未成年人、特殊群体在网络环境中的权益保障，确保研究过程与成果不造成任何形式的身心伤害或歧视。

1.5. 程序正义原则

本刊的学术出版全过程须坚持公正、透明、保密，确保审稿、编辑、决策各环节不受利益冲突干扰，保障每一位作者的平等权利与申诉渠道。

2. 伦理道德审查标准

2.1. 基本定义

“伦理道德审查标准”（以下简称“标准”）指本刊对投稿论文进行伦理道德评估的依据与准则，旨在确保所有发表成果符合国家法律法规及伦理道德要求。审查工作由伦理道德审查组负责，贯穿初审、外审、终审全过程。审查标准采用扣分制，若稿件的分数低于阈值，则本次审查不予通过。拟从审查的范围、内容、评分指标、常见潜在风险、合规性指南五个方面展开：

2.2. 审查范围

原则上，本刊所有稿件均需进行伦理审查，尤其是具备以下情形之一的稿件：

- 涉及人类被试或动物实验的研究；
- 涉及未成年人、患者、特殊群体作为研究对象；
- 涉及用户隐私数据、行为追踪、生物特征采集；
- 涉及人工智能生成内容、算法伦理问题；
- 涉及暴力、成瘾机制、心理诱导、赌博机制等敏感主题；

(六) 涉及境外游戏作品、跨国文化传播内容, 或可能隐含意识形态风险的选题;

(七) 经编辑部初审认定存在其他可能违反国家法律法规或本刊伦理规范的情形。

2.3. 审查内容

本刊对进入伦理审查程序的稿件, 从以下方面 (包含扣分值) 进行审查:

(一) 政治方向审查 (红线): 每项扣 100 分

- 是否坚持一个中国原则, 严禁出现任何暗示“两个中国”“一中一台”“台湾独立”“西藏独立”“香港独立”“澳门独立”等分裂国家的表述;
- 是否将台湾、香港、澳门、西藏、新疆等地区错误标注为国家或独立政治实体;
- 是否使用不符合中国法律法规和外交部立场的地图、旗帜、标志等视觉元素;
- 是否在涉及中国主权、领土完整、民族宗教等敏感议题时, 引用或支持境外反华势力的错误观点;
- 是否在论述中国政治制度、法律法规、民族政策、宗教政策时, 出现歪曲、诋毁、否定的表述;
- 是否在涉及中国共产党、中国领导人、中国政府的内容中, 存在不当评价、丑化或攻击性言论;
- 是否引用、传播并支持被中国主管部门认定为非法、有害的境外游戏作品、论坛言论或学术观点;
- 是否符合社会主义核心价值观在国家层面 (富强、民主、文明、和谐)、社会层面 (自由、平等、公正、法治)、个人层面 (爱国、敬业、诚信、友善) 的具体要求。

(二) 内容导向审查 (红线): 每项扣 100 分

- 是否存在宣扬暴力、血腥、杀戮、恐怖主义、极端主义的内容;
- 是否存在宣扬赌博、博彩、赌场文化、赌博机制设计的内容;
- 是否存在宣扬色情、淫秽、低俗色情暗示、性诱导的内容;
- 是否存在宣扬吸毒、药物滥用、制毒贩毒的内容;
- 是否存在宣扬封建迷信、巫术、占卜、邪教思想的内容;
- 是否存在宣扬拜金主义、享乐主义、极端个人主义的内容;
- 是否存在宣扬种族歧视、民族歧视、地域歧视、性别歧视、年龄歧视等内容;
- 是否存在歪曲历史、戏说历史、美化侵略战争、否定英雄烈士的内容;
- 是否存在诱导未成年人实施危险行为、模仿暴力、参与赌博、沉迷游戏的内容;
- 是否存在通过游戏机制设计诱导用户过度消费、赌博式充值、未成年人非理性消费的内容;
- 是否存在利用算法操纵用户情绪、制造信息茧房、诱导极端行为的内容;
- 是否存在对自杀、自残、虐待、校园霸凌等行为的详细描写或不当美化。

(三) 研究伦理审查: 每项扣 10 分

- 涉及人类被试的研究, 是否提供所在机构伦理委员会出具的审批文件;
- 涉及动物实验的研究, 是否提供动物伦理审查批准文件, 是否符合实验动物福利要求;
- 是否向被试充分告知研究目的、研究过程、潜在风险、数据使用方式及保密措施;
- 是否获得被试或其法定监护人签署的知情同意书, 同意书内容是否完整、规范;
- 是否保障被试在研究过程中自愿退出且不受任何不利影响的权利;
- 涉及特殊人群 (如未成年人、老年人、患者、囚犯、孕妇、认知障碍者等) 的研究, 是否采取额外的保护措施;
- 涉及临床实验或医疗干预的研究, 是否符合医学伦理相关法律法规;
- 涉及线上调查、在线行为追踪的研究, 是否以显著方式告知被试并征得同意;
- 研究过程中是否对被试造成身体伤害、心理创伤或隐私泄露风险;
- 研究结束后是否对被试提供必要的说明、疏导或后续保障。

(四) 隐私与数据安全审查: 每项扣 10 分

- 涉及个人隐私数据采集的, 是否明确告知数据采集范围、采集方式、使用目的及存储期限;
- 是否获得用户对数据采集和使用的明确授权;
- 是否对敏感个人信息 (如生物特征、健康数据、地理位置、性取向、政治观点等) 采取更高的保护标准;

伦理道德审查组

- 是否采取匿名化、去标识化、加密存储等技术手段保护数据安全；
- 是否将数据用于研究目的之外的商业营销、用户画像、行为推送等用途；
- 涉及数据跨境传输的，是否符合国家数据出境安全评估要求；
- 涉及未成年人数据的，是否获得其法定监护人同意，是否采取更严格的保护措施；
- 研究完成后，数据存储、销毁或共享的规则是否明确告知被试；
- 是否建立数据泄露应急预案，是否对可能的数据泄露风险进行评估；
- 涉及第三方数据平台或 API 接口调用的，是否符合平台数据使用规范。

（五）境外内容与跨国传播审查：每项扣 2 分

- 涉及境外游戏作品研究的，是否对该游戏在中国境内的合规性进行评估；
- 是否对境外游戏可能隐含的意识形态风险、文化渗透风险进行分析与披露；
- 涉及中外游戏比较研究的，是否坚持文化自信，避免盲目推崇境外价值观；
- 涉及中国游戏出海研究的，是否关注中国游戏在跨文化传播中的国家形象塑造；
- 是否引用境外敏感学术文献、研究报告或媒体报道，且未加批判性分析；
- 涉及跨国玩家社群研究的，是否关注境外社交平台上可能存在的反华言论；
- 涉及全球化游戏产业研究的，是否关注境外资本、境外势力通过游戏进行意识形态渗透的风险；
- 是否对境外游戏审查制度、分级制度与中国制度的差异进行客观、公正的比较；
- 是否在研究中使用境外服务器、境外数据分析工具导致数据出境风险；
- 是否涉及与境外机构合作研究，合作过程中是否存在数据安全隐患或知识产权流失风险。

（六）人工智能与算法伦理审查：每项扣 1 分

- 涉及人工智能生成内容（AIGC）的研究，是否明确标注 AI 生成部分；
- 涉及 AI 生成游戏内容、剧情、角色的，是否存在价值观偏差或不良内容输出；
- 涉及算法推荐机制研究的，是否存在诱导沉迷、信息茧房、过度消费等设计；
- 涉及 AI 对战、AI 陪玩系统的，是否存在对用户进行情绪操纵、情感依赖诱导；
- 涉及用户画像与行为预测的，是否存在算法歧视、算法偏见问题；
- 涉及自动化决策系统的，是否保障用户的知情权和申诉权；
- 涉及 AI 训练数据的，数据来源是否合规，是否存在侵犯知识产权或隐私问题；
- 涉及生成式 AI 的，是否对 AI 输出内容进行人工审核与风险控制；
- 涉及 AI 伦理治理研究的，是否关注 AI 技术的可解释性、公平性、安全性；
- 涉及深度合成技术（如 AI 换脸、语音合成）的，是否存在被滥用或误导用户的风险。

（七）利益冲突披露审查：每项扣 1 分

- 是否存在可能影响研究公正性的经济利益关系（如受游戏公司资助、持有相关企业股份、获取商业利益等）；
- 是否存在可能影响研究公正性的人际关系（如与研究对象、审稿人、编辑存在亲属、师生、合作关系等）；
- 是否存在可能影响研究公正性的机构背景（如受境外机构资助、受利益相关方委托等）；
- 是否在投稿时如实、完整披露所有潜在利益冲突；
- 未披露的利益冲突在审稿或发表后被发现的，是否启动追溯调查程序；
- 涉及企业资助研究的，是否保障研究独立性与学术自主权；
- 涉及政府资助研究的，是否符合国家科研经费管理规定与意识形态要求；
- 涉及非营利组织资助研究的，是否审查该组织的背景与政治倾向；
- 利益冲突是否影响审稿人、编辑的独立判断，是否启动回避程序；
- 利益冲突声明是否在发表时一并公开，供读者监督。

2.4. 伦理道德指标

一篇稿件的初始分数为 100 分。进入伦理审查程序后，如果发现有 2.3. 审查内容中出现的情形，则扣除对应的分数。一篇稿件的伦理道德指标包括如下所述的四个分数区间、等级，下表同时包含对应的处理方法。

注：伦理道德扣分项由稿件中出现的问题类型数量决定，而不是出现次数决定。比如：文章中 4 次出现（七）中的第二

个扣分项，则总共扣 1 分，而不是扣 4 分。若文章中出现（七）中的第二个、第三个扣分项，则总共扣 2 分。

伦理道德分数	评估等级	处理方法
80~100	高	直接进入下一个程序
60~80	合格	作者修改后可直接进入下一个程序
1~60	不合格	作者修改后重投，重启伦理审查程序
小于等于 0	—	退稿，不得重投。若出现明确触犯政治红线（2.3.第一条）的内容，对应第一作者、通讯作者永久不得投稿，由审查组报网警处理

注：

1. 对审查结论有异议的，可前往期刊官网→监督、质询与信息公开平台，点击“我要举报！/我要反映问题”按钮进行质询，或直接前往 <https://journalofest.netlify.app/report> 进行质询。
2. 质询时的举报/质询类型请选择“其它问题”，并请提供你对审查结论的异议说明文件和相关依据，我们会尽快重新启动审查程序并复核，届时会以邮件的形式告知，敬请留意你的邮箱。
3. 每篇稿件最多两次质询机会，质询细则如下：
 - 未在审查结论送达后 15 日内提交异议说明及相关依据的，视为作者对审查结果无异议。
 - 首次复核邮件送达后 15 日内若未收到第二次质询，视为作者对最终审查结果无异议。
 - 第二次质询后的复核结论为稿件的最终审查结果，审查组不再受理就该稿件的再次质询。

2.5. 常见潜在风险与合规性指南

本指南旨在系统梳理游戏研究实践中可能出现的法律、伦理及合规风险，并提供相应的处理建议。所列情形多为现行法律法规尚未明确界定、或学界普遍存在认知模糊的“灰色地带”。作者应结合自身研究实际，审慎评估风险，并采取必要的合规措施。

（一）数据出境与跨境传输风险

将研究数据上传至位于境外的服务器或平台（如 GitHub、Kaggle、Google Drive、Zenodo 等），或与境外机构合作研究涉及数据共享，均构成数据出境。若数据包含重要数据、个人信息或敏感个人信息，未依法进行安全评估、备案或获得用户授权，即存在违法风险。

常见场景包括：

- 将包含玩家行为日志、访谈录音、问卷原始回答的数据集上传至 GitHub 公开仓库；
- 使用境外云服务（如 AWS、Google Cloud）存储研究数据；
- 与境外高校、研究机构联合发表论文，共享原始数据；
- 在跨国学术会议上展示包含未脱敏数据的演示材料。

法律依据如下：

- 《中华人民共和国网络安全法》第三十七条规定：“关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。因业务需要，确需向境外提供的，应当按照国家网信部门会同国务院有关部门制定的办法进行安全评估” [1]。
- 《中华人民共和国数据安全法》第三十一条规定：“关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的重要数据的出境安全管理，适用《中华人民共和国网络安全法》的规定；其他数据处理者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的重要数据的出境安全管理，由国家网信部门会同国务院有关部门制定” [2]。
- 《中华人民共和国个人信息保护法》第三十八条规定：“个人信息处理者因业务等需要，确需向中华人民共和国境外提供个人信息的，应当具备下列条件之一：（一）依照本法第四十条的规定通过国家网信部门组织的安全评估；（二）按照国家网信部门的规定经专业机构进行个人信息保护认证；（三）按照国家网信部门制定的标准合同与境外接收方订立合同，约定双方的权利和义务；（四）法律、行政法规或者国家网信部门规定的其他条件” [3]。
- 《数据出境安全评估办法》第四条明确：“数据处理者向境外提供数据，有下列情形之一的，应当通过所在地省级网信部门向国家网信部门申报数据出境安全评估：（一）数据处理者向境外提供重要数据；（二）关键信息基础设施运营者和处理 100 万人以上个人信息的数据处理者向境外提供个人信息；（三）自上年 1 月 1 日起累计向境外提供

10 万人个人信息或者 1 万人敏感个人信息的数据处理者向境外提供个人信息；(四) 国家网信部门规定的其他需要申报数据出境安全评估的情形” [4]。

合规建议如下：

- 上传数据前，明确识别数据中是否包含个人信息（如姓名、ID、IP 地址、设备标识符）或重要数据（参照《数据出境安全评估办法》及相关行业标准）；
- 优先选择境内平台（如国家基础学科数据云、ScienceDB）存储和共享数据；
- 确需出境的数据，应进行彻底的匿名化或去标识化处理，确保无法复原至特定个人；
- 涉及个人信息出境的，依法履行安全评估、备案或取得个人单独同意；
- 在论文数据可用性声明中，明确说明数据存储位置及出境合规措施。

（二）游戏内数据采集与用户协议冲突风险

通过爬虫、API 接口、模拟登录等方式采集游戏内的玩家行为数据、聊天记录、交易信息等，可能违反游戏平台的用户协议（EULA）、开发者条款或相关法律法规。即使数据公开可见，其商业使用权仍可能受平台条款限制。

常见场景如下：

- 爬取游戏论坛、Steam 评论区玩家评论用于情感分析；
- 通过非官方 API 采集玩家对战数据、段位分布、装备信息；
- 采集直播平台（如 Twitch、Bilibili）的游戏直播弹幕用于社群研究；
- 使用自动化脚本从游戏内排行榜抓取玩家 ID 和战绩；
- 采集游戏内聊天频道的实时对话用于语言学分析；
- 从游戏维基、攻略网站爬取游戏机制、数值数据用于平衡性研究。

法律依据如下：

- 《中华人民共和国民法典》第一百二十七条规定：“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定” [5]。该条款为数据作为民事利益受保护提供了基础。
- 《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条规定：“经营者利用网络从事生产经营活动，应当遵守本法的各项规定，不得利用技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施下列妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为：（一）未经其他经营者同意，在其合法提供的网络产品或者服务中，插入链接、强制进行目标转移；（二）误导、欺骗、强迫用户修改、关闭、卸载其他经营者合法提供的网络产品或者服务；（三）恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容；（四）其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为” [6]。未经授权爬取数据可能构成不正当竞争。
- 《计算机软件保护条例》第二十三条规定：“除《中华人民共和国著作权法》或者本条例另有规定外，有下列侵权行为的，应当根据情况，承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任：（一）未经软件著作权人许可，发表或者登记其软件的；（二）将他人软件作为自己的软件发表或者登记的；（三）未经合作者许可，与他人合作开发的软件作为自己单独完成的软件发表或者登记的；（四）在他人软件上署名或者更改他人软件上的署名的；（五）未经软件著作权人许可，修改、翻译其软件的；（六）其他侵犯软件著作权的行为” [7]。游戏客户端及服务端软件受本条例保护。

合规建议如下：

- 采集前，仔细阅读目标平台的用户协议、开发者条款及 robots.txt 文件；
- 优先使用平台官方提供的 API 接口，并遵守其调用频率、数据使用范围等限制；
- 明确标注数据来源，并在必要时向平台申请使用许可；
- 对采集到的数据进行脱敏处理，不得公开原始玩家 ID 或可关联至个人的信息；
- 在论文中说明数据采集方式及合规性评估情况。

（三）人工智能生成内容（AIGC）的标注与责任风险

研究中涉及使用生成式 AI（如 ChatGPT、Midjourney）生成文本、图像、代码等，若未明确标注 AI 参与程度，可能构成学术不端；若 AI 生成内容包含侵权材料或不良信息，责任归属不清。

常见场景如下：

- 使用 LLM 辅助撰写论文部分章节，未说明 AI 参与；
- 使用 AI 生成游戏角色对话、剧情文本作为研究素材；

伦理道德审查组

- 使用 AI 生成图像作为论文插图或 M 类稿件（M 类稿件的定义参考编辑部《论文元信息标识规范》）；
- 使用 AI 生成代码实现算法，未验证代码版权或输出内容的合法性；
- 使用 AI 翻译游戏文本用于跨文化比较研究；
- 使用 AI 生成调查问卷或实验材料，未对生成内容进行人工审核；
- 在访谈或田野调查中使用 AI 辅助记录、转录，未告知受访者。

法律依据如下：

- 《中华人民共和国著作权法》第三条规定：“本法所称的作品，包括以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品：（一）文字作品；（二）口述作品；（三）音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品；（四）美术、建筑作品；（五）摄影作品；（六）视听作品；（七）工程设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品；（八）计算机软件；（九）符合作品特征的其他智力成果”[8]。AI 生成内容是否构成作品、著作权归属何人，目前尚无定论，但使用他人作品训练 AI 可能涉及侵权。
- 《生成式人工智能服务管理暂行办法》第四条规定：“提供和使用生成式人工智能服务，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德和伦理道德，遵守以下规定：（一）坚持社会主义核心价值观，不得生成煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度、危害国家安全和利益、损害国家形象，煽动分裂国家、破坏国家统一和社会稳定，煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，宣扬恐怖主义、极端主义，宣扬民族仇恨、民族歧视，暴力、淫秽色情信息，以及虚假有害信息等法律、行政法规禁止的内容；（二）在算法设计、训练数据选择、模型生成和优化、提供服务等过程中，采取有效措施防止产生民族、信仰、国别、地域、性别、年龄、职业、健康等歧视；（三）尊重知识产权、商业道德，保守商业秘密，不得利用算法、数据、平台等优势，实施垄断和不正当竞争行为；（四）尊重他人合法权益，不得危害他人身心健康，不得侵害他人肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权和个人信息权益；（五）基于服务类型特点，采取有效措施，提升生成式人工智能服务的透明度，提高生成内容的准确性和可靠性”[9]。
- 《互联网信息服务深度合成管理规定》第十七条规定：“深度合成服务提供者提供深度合成服务，可能导致公众混淆或者误认的，应当在生成或者编辑的信息内容的合理位置、区域进行显著标识，向公众提示深度合成情况”[10]。

合规建议如下：

- 遵循期刊或所在机构的 AI 使用政策，明确标注 AI 生成内容；
- 对 AI 生成内容进行人工审核，确保不侵犯第三方版权、不包含不良信息；
- 涉及 AI 生成代码的，检查代码中是否包含受版权保护的第三方库或算法；
- 在论文方法部分详细说明 AI 工具的使用方式、版本及提示词（如有必要）；
- 使用 AI 生成的图像作为 M 类作品时，需在作品说明中注明 AI 辅助程度。

（四）游戏成瘾研究的伦理边界风险

以“游戏障碍”或“游戏成瘾”为主题的研究，若对研究对象进行诱导性提问、贴标签或公开敏感信息，可能对被试造成心理伤害或社会歧视。特别是涉及未成年人的研究，伦理风险更高。

常见场景如下：

- 在问卷中使用暗示性语言（如“你是否无法控制游戏时间？”“你是否因游戏欺骗家人？”）；
- 公开报道或论文中披露被试的游戏时长、段位、消费金额等可能引发社会评判的信息；
- 对未成年人进行成瘾倾向调查，未获得监护人知情同意；
- 将游戏成瘾与犯罪、辍学、家庭破裂等社会问题简单关联；
- 在实验研究中诱导被试长时间游戏以观察“成瘾行为”；
- 从游戏后台直接调取玩家行为数据用于成瘾分析，未告知玩家；
- 在访谈中询问被试敏感个人信息（如家庭关系、心理健康状况）而未提供心理支持。

法律依据如下：

- 《中华人民共和国未成年人保护法》第四条规定：“保护未成年人，应当坚持最有利于未成年人的原则。处理涉及未成年人事项，应当符合下列要求：（一）给予未成年人特殊、优先保护；（二）尊重未成年人人格尊严；（三）保护未成年人隐私权和个人信息；（四）适应未成年人身心健康发展的规律和特点；（五）听取未成年人的意见；（六）保护与教育相结合”[11]。
- 《中华人民共和国个人信息保护法》第二十八条规定：“敏感个人信息是一旦泄露或者非法使用，容易导致自然人的人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人信息，包括生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息，以及不满十四周岁未成年人的个人信息。只有在具有特定的目的和充分的必要性，并

采取严格保护措施的情形下，个人信息处理者方可处理敏感个人信息”[3]。游戏成瘾相关数据可能涉及医疗健康信息，属敏感个人信息。

- 《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》第十八条规定：“涉及人的生物医学研究应当符合国家的伦理原则，尊重和保障受试者的自主决定权、隐私权、知情同意权，确保受试者不受欺骗、胁迫、引诱，最大限度地保护受试者的安全和健康”[12]。虽主要针对医学研究，但其伦理原则可推广至涉及人类被试的游戏研究。

合规建议如下：

- 使用经学术共同体验证的标准化量表（如 IGD-20、GAS）评估游戏行为，避免自编诱导性问卷；
- 研究设计应避免对被试进行“成瘾者”等标签化描述；
- 涉及未成年人的研究，必须获得监护人知情同意，并采取额外的心理保护措施；
- 论文中披露被试信息时，进行充分脱敏，避免他人通过游戏 ID、段位等反向识别；
- 结论部分应强调游戏行为的复杂性，避免将游戏简化为“病因”。

（五）游戏修改（Mod）与二创作品的版权风险

研究涉及对现有游戏进行修改（Mod）、制作同人作品或使用游戏素材进行再创作，可能侵犯原游戏开发者的版权、商标权或相关知识产权。

常见场景如下：

- 开发游戏 Mod 并作为研究案例或 S 类作品发布（S 类稿件的定义参考编辑部《论文元信息标识规范》）；
- 使用游戏截图、原声音乐、角色立绘作为论文插图或 M 类作品；
- 制作同人游戏、动画、小说并作为研究成果；
- 分析游戏内部代码、资源文件并公开反编译结果；
- 提取游戏模型、贴图用于技术分析或艺术再创作；
- 制作游戏录像或“速通”视频作为研究素材；
- 翻译游戏文本制作非官方汉化包用于研究；

法律依据如下：

- 《中华人民共和国著作权法》第十条规定：“著作权包括下列人身权和财产权：（一）发表权；（二）署名权；（三）修改权；（四）保护作品完整权；（五）复制权；（六）发行权；（七）出租权；（八）展览权；（九）表演权；（十）放映权；（十一）广播权；（十二）信息网络传播权；（十三）摄制权；（十四）改编权；（十五）翻译权；（十六）汇编权；（十七）应当由著作权人享有的其他权利”[8]。修改游戏、制作二创作品可能涉及对原作品的修改权、改编权。
- 《计算机软件保护条例》第八条规定：“软件著作权人享有下列各项权利：（一）发表权，即决定软件是否公之于众的权利；（二）署名权，即表明开发者身份，在软件上署名的权利；（三）修改权，即对软件进行增补、删节，或者改变指令、语句顺序的权利；（四）复制权，即将软件制作一份或者多份的权利；（五）发行权，即以出售或者赠与方式向公众提供软件的原件或者复制件的权利；（六）出租权，即有偿许可他人临时使用软件的权利，但是软件不是出租的主要标的的除外；（七）信息网络传播权，即以有线或者无线方式向公众提供软件，使公众可以在其个人选定的时间和地点获得软件的权利；（八）翻译权，即将原软件从一种自然语言文字转换成另一种自然语言文字的权利；（九）应当由软件著作权人享有的其他权利”[7]。修改游戏软件可能侵犯软件著作权人的修改权。

合规建议如下：

- 研究前查阅游戏开发商发布的 Mod 政策、二创指南或版权声明；
- 优先使用已明确允许非商业性使用的游戏素材；
- 对游戏代码进行反编译研究的，应确保仅在合理使用范围内进行，不公开完整代码；
- 发布的 Mod 或二创作品应明确标注基于原游戏创作，并遵守原作品的版权要求；
- 涉及商业游戏素材的，尽量使用“合理使用”原则，并控制在必要限度内。

（六）田野调查中的研究者身份风险

研究者以“玩家”“代练”“陪玩”等身份进入游戏社群或工作室进行参与式观察，若未向研究对象充分披露研究者身份，可能涉及欺骗性研究，引发伦理争议。

常见场景如下：

- 研究者伪装成普通玩家进入游戏公会，观察并记录内部聊天；

伦理道德审查组

- 研究者应聘代练工作室岗位，暗中记录工作流程和从业者访谈；
- 研究者以客户身份体验陪玩服务，并对陪玩师进行暗中观察；
- 研究者加入游戏 Discord、QQ 群等社群，未告知管理员及成员研究目的；
- 研究者通过“小号”或匿名账号参与游戏内活动，记录玩家行为；
- 研究者参与线下玩家聚会、电竞比赛观众席，进行观察记录而未告知；
- 研究者对游戏直播主、内容创作者进行长期观察，未征得其同意。

法律依据如下：

- 《中华人民共和国民法典》第一千零三十二条规定：“自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息”[5]。隐蔽观察可能涉及对研究对象隐私的侵扰。
- 《中华人民共和国个人信息保护法》第十三条规定：“符合下列情形之一的，个人信息处理者方可处理个人信息：（一）取得个人的同意；（二）为订立、履行个人作为一方当事人的合同所必需，或者按照依法制定的劳动规章制度和依法签订的集体合同实施人力资源管理所必需；（三）为履行法定职责或者法定义务所必需；（四）为应对突发公共卫生事件，或者紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全所必需；（五）为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为，在合理的范围内处理个人信息；（六）依照本法规定在合理的范围内处理个人自行公开或者其他已经合法公开的个人信息；（七）法律、行政法规规定的其它情形”[3]。隐蔽观察通常难以取得“个人的同意”，可能不符合处理个人信息的合法性基础。
- 《科学技术研究活动中人类参与者保护伦理规范》（科技部发布）第 3.2 条规定：“研究者应当尊重人类参与者的自主权，确保参与者充分了解研究的目的、方法、潜在风险和收益，并在自愿的前提下签署知情同意书。涉及欺骗的研究设计，应当经过伦理审查委员会的特别批准，并在研究结束后向参与者解释和道歉”[13]。此规范虽为部门指导性文件，但反映了国家对涉及人类参与者研究的伦理要求。

合规建议如下：

- 尽可能采用公开观察，向社群成员说明研究目的并征得同意；
- 必须采用隐蔽观察的，应在事后向研究对象披露研究身份，并提供退出研究或删除数据的机会；
- 对敏感信息（如真实姓名、联系方式）进行严格保密；
- 在论文中模糊化处理研究对象的身份信息，避免被社群成员识别；
- 涉及未成年人或敏感社群的，优先选择公开观察方式。

（七）游戏内经济与虚拟财产研究的法律风险

- 研究涉及游戏内虚拟物品交易、代练服务、打金行为等，若对这些行为进行详细描述或提供操作指南，可能被解读为对违规或违法行为的鼓励。

常见场景如下：

- 详细描述如何通过自动化脚本（bot）获取游戏货币；
- 分析代练平台的定价机制和接单流程，可能被视为帮助规避平台规则；
- 公开讨论游戏内赌博机制（如开箱、抽卡）的概率计算，可能被用于赌博行为；
- 研究游戏内虚拟物品交易平台（如第三方“搬砖”平台）的运作模式；
- 分析游戏经济系统漏洞，并公开利用方法；
- 研究游戏内“金农”“打金工作室”的运营模式，提供可复制的操作细节；
- 讨论游戏内赌博行为的赔率计算和“必胜策略”。

法律依据如下：

- 《中华人民共和国民法典》第一百二十七条规定：“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定”[5]。该条款确认了虚拟财产作为民事利益的地位，但未明确其具体保护规则。
- 《关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》（文市发〔2016〕32 号）第二条第（九）项规定：“网络游戏运营企业不得向用户提供网络游戏虚拟货币、虚拟道具兑换法定货币的服务，不得向用户提供网络游戏虚拟道具与法定货币的直接兑换服务，不得向用户提供网络游戏虚拟道具与虚拟货币的直接兑换服务，国家另有规定的除外”[14]。该通知虽已废止，但其反映的监管精神仍有参考价值。
- 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条规定：“以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下

罚款”[15]。游戏内开箱、抽卡等机制若涉及赌博性质，可能触犯本法。

合规建议如下：

- 研究重点应放在现象描述和机制分析上，避免提供可复制的操作指南；
- 对游戏内涉嫌赌博的机制（如开箱）进行分析时，明确其可能的法律风险和社会影响；
- 涉及代练、打金等边缘行为的研究，应着重分析从业者生存状况，而非为平台提供优化建议；
- 在结论部分强调研究的批判性视角，避免被解读为对违规行为的认同。

（八）开源代码与第三方库的合规风险

研究涉及的源代码（S 类稿件）若使用了第三方开源代码或库，未遵守其许可证要求（如 GPL、MIT、Apache 等），可能构成侵权。

常见场景如下：

- 在发布的代码中使用 GPL 许可证的库，但未将整体代码开源；
- 使用了 MIT 许可证的代码，但未保留原版权声明；
- 修改了他人代码，但未在说明文档中注明修改内容；
- 将多个开源库组合使用，未检查许可证兼容性；
- 使用开源代码但不注明出处，或错误标注作者信息；
- 将开源代码用于商业研究项目，但未遵守非商业使用限制；
- 发布代码时未附 LICENSE 文件，或使用不明确的许可证声明。

法律依据如下：

- 《中华人民共和国著作权法》第二十四条规定：“在下列情况下使用作品，可以不经著作权人许可，不向其支付报酬，但应当指明作者姓名或者名称、作品名称，并且不得影响该作品的正常使用，也不得不合理地损害著作权人的合法权益：（一）为个人学习、研究或者欣赏，使用他人已经发表的作品；（二）为介绍、评论某一作品或者说明某一问题，在作品中适当引用他人已经发表的作品；（三）为报道新闻，在报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体中不可避免地再现或者引用已经发表的作品；（四）报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体刊登或者播放其他报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体已经发表的关于政治、经济、宗教问题的时事性文章，但著作权人声明不许刊登、播放的除外；（五）报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体刊登或者播放在公众集会上发表的讲话，但作者声明不许刊登、播放的除外；（六）为学校课堂教学或者科学研究，翻译、改编、汇编、播放或者少量复制已经发表的作品，供教学或者科研人员使用，但不得出版发行；（七）国家机关为执行公务在合理范围内使用已经发表的作品；（八）图书馆、档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆、文化馆等为陈列或者保存版本的需要，复制本馆收藏的作品；（九）免费表演已经发表的作品，该表演未向公众收取费用，也未向表演者支付报酬且不以营利为目的；（十）对设置或者陈列在室外公共场所的艺术作品进行临摹、绘画、摄影、录像；（十一）将中国公民、法人或者非法人组织已经发表的以国家通用语言文字创作的作品翻译成少数民族语言文字作品在国内出版发行；（十二）以阅读障碍者能够感知的无障碍方式向其提供已经发表的作品；（十三）法律、行政法规规定的其他情形”[8]。开源代码的使用通常不适用“合理使用”，而应遵守具体许可证条款。
- 《计算机软件保护条例》第二十三、二十四条规定了侵犯软件著作权的行为及法律责任[7]。违反开源许可证使用代码，可能构成侵权。

合规建议如下：

- 发布代码前，梳理所有第三方依赖及其许可证类型；
- 遵守各许可证的署名、开源、保留声明等要求；
- 在代码仓库中明确列出使用的第三方库及其许可证；
- 涉及 GPL 等“传染性”许可证的，确保整体代码符合开源要求；
- 在论文或代码说明文档中注明代码的许可证类型。

（九）境外游戏的政治敏感性风险

研究涉及境外游戏作品，若游戏本身包含违反中国法律法规或社会主义核心价值观的内容（如分裂主义、历史虚无主义、色情暴力等），研究可能被卷入政治争议。

常见场景如下：

- 分析某款游戏中涉及台湾、香港、澳门、新疆、西藏等地区的内容；

伦理道德审查组

- 研究游戏中对中国历史人物或事件的歪曲描述；
- 讨论境外游戏在玩家社群中传播的涉华负面言论；
- 翻译或引述境外游戏中的敏感对话、剧情文本；
- 研究境外游戏的政治隐喻或意识形态倾向；
- 分析境外游戏对中国玩家的“文化输出”效应；
- 比较中外游戏审查制度的差异，未进行批判性分析；
- 引用境外游戏媒体的敏感报道或评论，未加立场说明。

法律依据如下：

- 《中华人民共和国宪法》序言指出：“中国各族人民将继续在中国共产党领导下，在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚持人民民主专政，坚持社会主义道路，坚持改革开放，不断完善社会主义的各项制度，发展社会主义市场经济，发展社会主义民主，健全社会主义法治，贯彻新发展理念，自力更生，艰苦奋斗，逐步实现工业、农业、国防和科学技术的现代化，推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展，把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴”[16]。
- 《中华人民共和国国家安全法》第二十三条规定：“国家坚持社会主义先进文化前进方向，继承和弘扬中华优秀传统文化，培育和践行社会主义核心价值观，防范和抵制不良文化的影响，掌握意识形态领域主导权，增强文化整体实力和竞争力”[17]。
- 《中华人民共和国网络安全法》第十二条规定：“国家保护公民、法人和其他组织依法使用网络的权利，促进网络接入普及，提升网络服务水平，为社会提供安全、便利的网络服务，保障网络信息依法有序自由流动。任何个人和组织使用网络应当遵守宪法法律，遵守公共秩序，尊重社会公德，不得危害网络安全，不得利用网络从事危害国家安全、荣誉和利益，煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度，煽动分裂国家、破坏国家统一，宣扬恐怖主义、极端主义，宣扬民族仇恨、民族歧视，传播暴力、淫秽色情信息，编造、传播虚假信息扰乱经济秩序和社会秩序，以及侵害他人名誉、隐私、知识产权和其他合法权益等活动”[1]。
- 《网络游戏管理暂行办法》第九条规定：“网络游戏不得含有以下内容：（一）违反宪法确定的基本原则的；（二）危害国家统一、主权和领土完整的；（三）泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的；（四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯的；（五）宣扬邪教、迷信的；（六）散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；（七）宣扬淫秽、色情、赌博、暴力，或者教唆犯罪的；（八）侮辱、诽谤他人，侵害他人合法权益的；（九）违背社会公德的；（十）有法律、行政法规和国家规定禁止的其他内容的”[18]。此办法虽已废止，但其内容反映了国家对网络游戏内容的一贯监管要求。

合规建议如下：

- 研究前评估游戏内容是否违反中国法律法规或社会主义核心价值观；
- 在论文中明确标注游戏的境外来源，并对可能存在的意识形态风险进行批判性分析；
- 涉及敏感内容的，优先选择从正面引导的角度进行分析，如揭露其错误之处；
- 引用境外游戏内容时，控制在合理使用范围内，不扩大传播；
- 与境外学者合作研究时，对涉及中国主权和领土完整的内容保持高度警惕。

（十）研究数据的长期保存与撤销风险

公开发布的研究数据（如 GitHub 仓库）可能因平台政策变化、法律要求或个人原因需要撤销或修改，但已发布的论文可能永久引用这些数据，造成数据不可用或与论文版本不匹配。

常见场景如下：

- 因数据涉及个人隐私被要求下架，但论文已发表；
- 因平台关闭导致数据链接失效；
- 研究者发现数据错误需要更正，但无法更新所有已发布的论文链接；
- 因机构政策变更，需要撤回已公开的数据集；
- 因法律诉讼或监管要求，被迫删除数据；
- 研究者离职或去世后，数据无人维护导致链接失效；
- 使用个人网站或临时链接存放数据，链接失效后无法访问；
- 数据版本更新后，旧版本被删除，导致引用旧版本的论文无法验证。

法律依据如下：

- 《中华人民共和国数据安全法》第三十条规定：“重要数据的处理者应当明确数据安全负责人和管理机构，落实数据安全保护责任”[2]。数据发布者有责任确保数据的持续可用性和安全性。
- 《科学数据管理办法》第二十一条规定：“主管部门和法人单位应建立科学数据质量控制体系，保证科学数据的准确性和可用性。科学数据使用者应遵守知识产权相关规定，在论文发表、专利申请、专著出版等工作中注明所使用和参考引用的科学数据”[19]。
- 《信息技术 科学数据引用》(GB/T 35294-2017) 国家标准规定了科学数据引用的基本原则、引用元素和引用格式，要求数据引用应指向唯一、持久、可访问的数据对象[20]。

合规建议如下：

- 优先选择有长期保存承诺的存储平台（如 Zenodo、Figshare、国家基础学科数据云）；
- 为数据分配永久标识符（DOI），确保可长期访问；
- 制定数据更新与版本管理策略，明确新旧版本的关系；
- 在论文中注明数据最后访问日期；
- 数据撤销时，在存储平台保留元数据和撤销说明，避免链接彻底失效。

（十一）作弊与反作弊研究的法律与技术伦理风险

作弊软件（外挂）与反外挂技术的研究，涉及对游戏客户端、网络协议、系统内核的逆向分析、修改或干扰。此类研究极易触及《刑法》《著作权法》《网络安全法》以及游戏用户协议的红线，且可能被滥用于开发或传播作弊工具。研究者需在“揭露问题”与“提供作案工具”之间划清界限。

常见场景如下：

- 对游戏外挂程序进行逆向工程，分析其工作原理，并公开技术细节；
- 研究反外挂系统（如 BattlEye、Easy Anti-Cheat）的检测机制，并公开绕过方法；
- 开发外挂检测工具或算法，但使用了外挂样本作为训练数据；
- 在论文中详细描述外挂的实现步骤，可能被读者复制用于作弊；
- 从外挂开发者或使用者处获取样本，未说明数据来源的合规性；
- 对游戏客户端内存进行读写分析，可能违反游戏用户协议；
- 研究 DMA 外挂、硬件辅助作弊等新型作弊手段，涉及硬件层面的操作；
- 在代码仓库中保留外挂示例代码，未设置访问限制；
- 与游戏公司合作进行反外挂研究，但合作协议未明确知识产权和责任归属；
- 在公开场合（如学术会议）演示外挂原理，可能被视为传播作弊方法。

法律依据如下：

- 《中华人民共和国刑法》第二百八十五条规定：“违反国家规定，侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统的，处三年以下有期徒刑或者拘役。违反国家规定，侵入前款规定以外的计算机信息系统或者采用其他技术手段，获取该计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据，或者对该计算机信息系统实施非法控制，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具，或者明知他人实施侵入、非法控制计算机信息系统的违法犯罪行为而为其提供程序、工具，情节严重的，依照前款的规定处罚”[21]。
- 《中华人民共和国刑法》第二百八十六条第三款规定：“故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序，影响计算机系统正常运行，后果严重的，依照第一款的规定处罚”[21]。
- 《中华人民共和国著作权法》第四十九条规定：“为保护著作权和与著作权有关的权利，权利人可以采取技术措施。未经权利人许可，任何组织或者个人不得故意避开或者破坏技术措施，不得以避开或者破坏技术措施为目的制造、进口或者向公众提供有关装置或者部件，不得故意为他人避开或者破坏技术措施提供技术服务。但是，法律、行政法规规定可以避开的情形除外”[8]。
- 《计算机软件保护条例》第二十四条规定：“除《中华人民共和国著作权法》、本条例或者其他法律、行政法规另有规定外，未经软件著作权人许可，有下列侵权行为的，应当根据情况，承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任；同时损害社会公共利益的，由著作权行政管理部门责令停止侵权行为，没收违法所得，没收、销毁侵权复制品，可以并处罚款；情节严重的，著作权行政管理部门并可以没收主要用于制作侵权复制品的材料、工具、设备等；触犯刑律的，依照刑法关于侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪的规定，依法追究刑事责任：（一）复

制或者部分复制著作权人的软件的；(二)向公众发行、出租、通过信息网络传播著作权人的软件的；(三)故意避开或者破坏著作权人为保护其软件著作权而采取的技术措施的；(四)故意删除或者改变软件权利管理电子信息的；(五)转让或者许可他人行使著作权人的软件著作权的”[7]。

- 《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条规定：“经营者不得利用技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施下列妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为：(一)未经其他经营者同意，在其合法提供的网络产品或者服务中，插入链接、强制进行目标转移；(二)误导、欺骗、强迫用户修改、关闭、卸载其他经营者合法提供的网络产品或者服务；(三)恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容；(四)其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为”[6]。外挂行为可能被认定为不正当竞争。
- 《网络游戏管理暂行办法》第十八条规定：“网络游戏经营单位应当保障网络游戏用户的合法权益，并在提供服务网站的显著位置公布纠纷处理方式。网络游戏经营单位在网络游戏用户合法权益受到侵害或者与其他网络游戏用户发生纠纷时，可以要求网络游戏用户出示与所注册的身份信息相一致的个人有效身份证件。审核真实的，应当协助用户进行取证。网络游戏经营单位根据法律法规或者按照服务协议约定，对网络游戏用户实施违规惩戒措施的，应当保存违规惩戒记录，并在采取措施的一个工作日内，将采取措施的时间、持续时间、措施内容以及理由通知用户”[18]。此办法虽已废止，但其精神仍反映在后续监管中。
- 《中华人民共和国网络安全法》第二十七条规定：“任何个人和组织不得从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动；不得提供专门用于从事侵入网络、干扰网络正常功能及防护措施、窃取网络数据等危害网络安全活动的程序、工具；明知他人从事危害网络安全的活动的，不得为其提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助”[1]。

合规建议如下：

- 研究应着重于反外挂系统的原理、检测算法、行为分析等防御性技术，而非外挂的实现细节；
- 在描述外挂工作原理时，应保持在概念层面，不提供可复现的代码、脚本或操作步骤；
- 如无必要，不使用真实外挂样本；必须使用的，应说明样本来源的合规性，并严格限制传播范围；
- 涉及敏感技术细节的代码或数据，应设置合理的访问权限（如申请制、保密协议），而非完全公开；
- 鼓励与游戏公司开展合作研究，明确研究范围、知识产权归属和责任边界；
- 在论文引言或结论中，明确说明研究的目的是提升游戏公平性、保护玩家权益，而非助长作弊行为；
- 对于既可防御又可攻击的技术，应优先展示其在防御端的应用，并提醒滥用风险；
- 涉及逆向工程、内核驱动等敏感技术的，建议在研究启动前咨询专业法律意见。

本指南具有以下法律性质与适用效力：

- 指引性。本指南是对现行法律法规及国家政策在游戏研究领域具体应用的系统梳理与阐释，旨在帮助研究者识别潜在风险、理解合规要求，并非创设新的法律义务。对于指南中引用的法律条文，研究者应以其原文及最新修订版本为准。
- 补充性。本指南作为《电子游戏科学与技术》期刊的伦理规范文件，是对国家法律法规、行业监管政策及学术共同体基本伦理准则的具体化和补充。研究者除遵守本指南外，还应遵守其所在国家或地区、所在机构、所涉及平台的其他相关法律法规及伦理要求。
- 动态性。游戏技术、商业模式及监管政策均处于快速演变之中，本指南将根据法律法规的修订、司法实践的发展以及学术研究的新趋势，定期进行评估与更新。作者在投稿前应查阅最新版本，确保研究符合当前合规要求。
- 裁量性。本指南所列审查指标及扣分标准，为伦理道德审查组提供了基本的评估框架。对于具体稿件中出现的复杂情形，审查组有权结合个案事实、行业惯例及社会影响，在程序正义原则下作出独立、公正的裁量。作者对审查结论有异议的，可依本规范 2.4 条规定的程序提出质询。

本规范及审查标准由《电子游戏科学与技术》伦理道德审查组制定并负责解释，自 2026 年 3 月 1 日起施行。

参考文献

[1] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国网络安全法[Z]. 2016-11-07.

[2] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国数据安全法[Z]. 2021-06-10.

[3] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国个人信息保护法[Z]. 2021-08-20.

[4] 国家互联网信息办公室. 数据出境安全评估办法[Z]. 2022-07-07.

[5] 全国人民代表大会. 中华人民共和国民法典[Z]. 2020-05-28.

[6] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国反不正当竞争法[Z]. 2019-04-23 修正.

[7] 中华人民共和国国务院. 计算机软件保护条例[Z]. 2013-01-30 修订.

[8] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国著作权法[Z]. 2020-11-11 修正.

[9] 国家互联网信息办公室, 中华人民共和国国家发展和改革委员会, 中华人民共和国教育部, 等. 生成式人工智能服务管理暂行办法[Z]. 2023-07-10.

[10] 国家互联网信息办公室, 中华人民共和国工业和信息化部, 中华人民共和国公安部. 互联网信息服务深度合成管理规定[Z]. 2022-11-25.

[11] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国未成年人保护法[Z]. 2020-10-17 修订.

[12] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 涉及人的生物医学研究伦理审查办法[Z]. 2016-10-12.

[13] 中华人民共和国科学技术部. 科学技术研究活动中人类参与者保护伦理规范[Z]. 2021-12-17.

[14] 中华人民共和国文化部. 关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知[Z]. 2016-12-01.

[15] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国治安管理处罚法[Z]. 2012-10-26 修正.

[16] 全国人民代表大会. 中华人民共和国宪法[Z]. 2018-03-11 修正.

[17] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国国家安全法[Z]. 2015-07-01.

[18] 中华人民共和国文化部. 网络游戏管理暂行办法[Z]. 2010-06-03.

[19] 中华人民共和国国务院办公厅. 科学数据管理办法[Z]. 2018-03-17.

[20] 国家标准化管理委员会. 信息技术 科学数据引用: GB/T 35294-2017[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017.

[21] 全国人民代表大会. 中华人民共和国刑法[Z]. 2020-12-26 修正.

注:

- 《网络游戏管理暂行办法》指于 2010 年 3 月 17 日文化部部务会议审议通过的中华人民共和国文化部令第 49 号, 自 2010 年 8 月 1 日起施行。2019 年 6 月 28 日在文化和旅游部部务会议上审议通过中华人民共和国文化和旅游部令第 2 号《文化和旅游部关于废止〈网络游戏管理暂行办法〉和〈旅游发展规划管理办法〉的决定》, 正式废止该暂行管理办法。本规范及标准仅在充分领会该管理办法的精神之上向作者提供建议。
- 自生效之日 (2026 年 3 月 1 日) 起, 原《学术期刊伦理道德审查与追责条例》(于 2025 年 5 月 3 日公布) 正式废止。

审核: 刘毓涛

终审: 编辑委员会

鸣谢:

1. 吉林松花江律师事务所, 吉林省吉林市
2. 北华大学法学院, 吉林省吉林市

终审签名: 